SOCIEDADES COMERCIALES

Ing. Paul F. Stepanik

Índice

Sociedades Comerciales en Argentina 2
Conceptos de Sociedad y Persona Jurídica 2
Concepto de Sociedad Comercial 2
Tipo de Responsabilidad Patrimonial de los miembros 2
Constitución 3
Requisitos del contrato 3
Documentación de las Sociedades Comerciales 3
TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES 4
SOCIEDAD DE HECHO 4
SOCIEDAD COLECTIVA 4
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 5
SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA 5
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.) 6
SOCIEDAD ANÓNIMA 7
SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 8
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 8
SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN 8
OTROS TIPOS DE SOCIEDADES (NO FIGURAN EN LA LEY 19.550) 9
UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE) 9
SOCIEDADES COOPERATIVAS 9
DIFERENCIA ENTRE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN DE UNA SOCIEDAD 9
CRITERIO PARA ELECCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO 11
Pasos a seguir para la constitución de una sociedad según la ley 19550. 12
ÓRGANOS SOCIALES 13
ADMINISTRACIÓN 13
GOBIERNO 13
REPRESENTACIÓN: 14
ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN: 14
Fiscalización Interna 14
b) Consejo de vigilancia: (art. 281). 15
Fiscalización Externa 15
a) Comisión Nacional de Valores: 15
b) Inspección General de Justicia: 15
c) Otros organismos: 15
CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES 16
TRANSFORMACIÓN 16
FUSIÓN 16
ESCISIÓN 16
CONCURSOS Y QUIEBRAS 17
JUICIO CONCURSAL: 17
Bibliografía 18

Sociedades Comerciales en Argentina

Conceptos de Sociedad y Persona Jurídica

La sociedad es un **contrato** (es decir, un acuerdo de voluntades destinado a regir los derechos de los contratantes) que se celebra entre dos o más personas y del cual surge un ente distinto de los socios que lo forman, que también se denomina "sociedad". Es de la esencia de la sociedad que la ganancia o beneficio que la misma obtenga del desarrollo de la actividad se distribuya entre los socios y también que los socios estén dispuestos a soportar las perdidas, en caso de que las mismas ocurran.

Tenemos que distinguir entre la **sociedad civil** y la **sociedad comercial**. La sociedad civil es aquella que tiene por objeto alguna actividad de las que se consideran civiles (p.ej. Explotación agropecuaria, Consejos Profesionales, Explotación de establecimientos educativos). Estas sociedades requieren autorización para su funcionamiento.

Las sociedades comerciales son aquellas que figuran en la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550); por el solo hecho de optar por alguno de los distintos tipos de sociedades que figuran en ella, la sociedad tendrá el carácter de comercial, y estará regida por dicha ley, sin importar que el objeto que desarrolle la sociedad sea civil o comercial. No requieren autorización para su funcionamiento, pero deben ser registradas.

Nuestra ley le reconoce a las sociedades, tanto civiles como comerciales, el carácter de **"persona jurídica"**, como tal tendrán nombre, patrimonio y domicilio propios. Así mismo, la sociedad va a contraer sus propios derechos y asumir sus obligaciones.

Concepto de Sociedad Comercial

Según **Ley 19.550** habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la misma se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

Dependiendo del tipo de sociedad tipificada en la Ley, se definen los niveles de responsabilidad patrimonial de los miembros ante las obligaciones societarias.

Tipo de Responsabilidad Patrimonial de los miembros

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA:

El acreedor de la sociedad no puede ejecutar directamente el patrimonio de un socio, sino que, previamente, tiene que dirigir su acción o demanda contra el patrimonio de la sociedad y si ésta no tiene bienes para responder podrán ejecutarse los bienes particulares de los socios.

RESPONSABILIDAD ILIMITADA:

Los socios responden con su patrimonio personal por las deudas de la Sociedad. Es decir, los acreedores de la sociedad podrán atacar el patrimonio de los socios para cobrar las deudas que contrajo la sociedad.

RESPONSABILIADAD SOLIDARIA:

Los acreedores de cualquiera de los socios podrán atacar el patrimonio de la sociedad para cobrar las deudas que contrajo el socio con independencia de la sociedad.

Constitución

La constitución de la sociedad se manifiesta mediante un contrato, firmado por los socios, en el que manifiestan su acuerdo y reglamentan sus derechos y obligaciones para con la sociedad

El instrumento del contrato es privado cuando se realiza personalmente entre los socios, sin intervención de ningún funcionario público. Cuando hay intervención de un escribano público y el contrato se protocoliza, el instrumento es público.

De todas maneras, la sociedad comercial solo se considera regularmente constituida al ser inscripta en el **Registro Público de Comercio**, dentro de los 15 días de su otorgamiento. Si hubiera sido realizado por instrumento privado, la inscripción se hará previa ratificación ante un juez, a menos que las firmas estén certificadas ante escribano público.

Requisitos del contrato

El contrato debe contener: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y D.N.I. de los socios; razón social o denominación y domicilio de la sociedad; designación del objeto que debe ser preciso, determinado y lícito; capital social expresado en moneda argentina y mencionando el aporte de cada socio; plazo de duración de la sociedad; organización de la administración, fiscalización y reuniones de los socios; reglas de distribución de utilidades y soporte de las pérdidas, en caso de omisión, se aplicará en proporción a los aportes; cláusulas necesarias para establecer claramente los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros y por último cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

Documentación de las Sociedades Comerciales

Libros: Están compuestos por hojas encuadernadas y foliadas, deben ser inscriptos y rubricados en el Registro Público de Comercio, podrán ser reemplazados por medios mecánicos u electrónicos autorizados, menos el de Inventario y Balance.

Diario: registro cronológico de los hechos económicos de la empresa, brinda información específica sobre los estados de las cuentas y las operaciones incluyendo fecha, cuentas involucradas, importes, comprobantes etc.

Inventario y Balances: comprende el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

IVA Compras e IVA Ventas: si bien no son legalmente obligatorios, estos subsidiarios son de aplicación práctica usual. Registran las compras y las ventas discriminando el IVA correspondiente a cada operación.

Sueldos y Jornales: es el registro de la asistencia y remuneraciones correspondientes a los empleados de la sociedad.

Actas: es el registro de las decisiones tomadas por los socios en las reuniones, deberá ser firmado por los mismos.

Actas de Directorio: es el registro de las decisiones tomadas por los miembros del Directorio de la sociedad, deberá ser firmado por los asistentes a la reunión.

Actas de Asambleas: es el registro de las decisiones tomadas por los socios en reunión de las sociedades anónimas. Deberá ser firmado por el presidente y por los socios que se designen a tal efecto.

Registro de Acciones: se especifican la clase, cantidad, valor, pertenencia, serie y demás datos de las acciones emitidas por la sociedad.

Registro de Asistencia a Asambleas: se especifica el nombre, número de documento, dirección y la asistencia de los socios de la sociedad anónima en las Asambleas.

TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES

(enumeradas y reguladas por la Ley de Sociedades Comerciales – Ley 19.550)

SOCIEDAD DE HECHO

Es de las llamadas **sociedades irregulares** por la Ley de Sociedades Comerciales, puesto que se constituye con el simple acuerdo de los socios sin que se firme un contrato social de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley (por lo tanto **no puede inscribirse en el Registro Público de Comercio**).

Es la sociedad más sencilla, que no tiene gastos de constitución e impositivamente tiene ventajas respecto de los otros tipos sociales.

Forma parte de las sociedades "personalistas," donde la vinculación interpersonal de sus miembros es el elemento más importante.

La administración recaerá sobre los socios de manera conjunta o separada.

La desventaja principal es que no existe un instrumento público, contrato, que determine los % de participación, responsabilidades y cargos de los integrantes. **La responsabilidad** por los actos realizados por cualquiera de los socios es **solidaria e ilimitada. La sociedad no puede ser dueña de bienes registrables. La participación social se divide en** "**partes de interés"** según el aporte de cada socio al negocio.

La sociedad no tiene plazo. Cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la sociedad en cualquier momento y si hay mayoría la sociedad se disuelve.

Los libros obligatorios son los comunes a todas las sociedades: Diario, Inventario y Balances, Sueldos y Jornales, IVA Compras e IVA Ventas.

SOCIEDAD COLECTIVA

Este tipo de sociedad forma parte de las clasificadas como sociedades de personas o de interés, donde es relevante el carácter de la vinculación interna y personal en su organización.

Debido al precitado carácter de la vinculación interna, **la participación social se divide en** "**partes de interés,** que **sólo pueden ser transferidas a terceros mediando acuerdo unánime de los socios**. La unanimidad es la regla si se piensa en modificar el contrato; también para vender la parte social a un tercero o extraño no socio. Este criterio se basa en el hecho de tratarse de una sociedad basada en el aporte personal donde prima la confianza y el conocimiento mutuo entre los socios.

Las demás resoluciones sociales se adoptan por mayoría*. "Para esta sociedad se entiende por mayoría, la* mayoría *de capital, excepto que el contrato fije un régimen distinto".* El capital está compuesto por dinero o su equivalente en especies, valuado en moneda nacional.

En este tipo de sociedad los miembros contraen ***responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad.***

La denominación social se integra con un nombre "fantasía" y el agregado de las palabras "**sociedad colectiva"** o su abreviatura **S.C.**. "Si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios". Contendrá las palabras "**y compañía"** o su abreviatura, si en ella no figuraren los nombres de todos los socios, seguido de las iniciales del tipo de sociedad.

*"*La administración, representación y supervisión estará a cargo de quien se designe conforme lo estipulado en el contrato o en su defecto de cualquiera de los socios indistintamente, salvo que se especifique la actuación conjunta de los mismos, en cuyo caso no podrán actuar separadamente".

Posee la ventaja de no requerir un capital mínimo al momento de su constitución. No tributa impuestos, éstos recaen sobre la persona de los socios.

Este tipo de sociedad es típica de empresas pequeñas o familiares.

Los libros obligatorios para esta sociedad son: Diario, Inventario y Balances, Actas, Sueldos y Jornales, IVA Compras e IVA Ventas.

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

La comandita simple se caracteriza por tener dos grupos o clases de socios con distinta responsabilidad. Un socio ***comanditario*** quien aporta capital y cuya responsabilidad se limita al capital aportado, y por otra parte, un socio ***comanditado*** a cargo de la representación, gestión social y administrativa de la sociedad que responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de ésta.

El socio comanditario no es un mero suministrador de capital. *"Los siguientes actos están permitidos al socio comanditario: examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo". "Los socios comanditarios tienen votos en la consideración de los estados contables y para la designación del administrador".* Pero estos actos autorizados al o los socios comanditarios sólo son vinculantes entre socios. Es decir que no trascienden a las relaciones de la sociedad con terceros, ni pueden interferir en la administración de los socios comanditados.

*La denominación social se integra con un nombre "fantasía" y el agregado de las palabras "**sociedad en comandita simple** o su abreviatura". "Si actúa bajo una razón social, ésta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los comanditados". Contendrá las palabras "**y compañía"** o su abreviatura, si en ella no figuraren los nombres de todos los socios comanditados, seguido de las iniciales del tipo de sociedad.*

SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA

Este tipo de sociedad se caracteriza por tener dos grupos o clases de socios con distinta funcionalidad y responsabilidad. Socios ***capitalistas:*** quienes aportan capital y responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, y por otra parte, Socios Industriales: quienes aportan exclusivamente su industria, que ***responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas***.

La finalidad de esta estructura societaria es propiciar la integración a la actividad productiva empresarial de quien sólo cuenta con su capacidad de trabajo (industria) sin necesidad de hacerlo en condición de empleado, instaurándose a tal fin un régimen que le permite asociarse, sin comprometer su patrimonio personal.

Es el caso típico en que una de las partes posee el conocimiento y la habilidad empresaria para la explotación de un determinado negocio, y la otra es poseedora del capital necesario para llevarla a cabo.

*La denominación social se integra con un nombre "fantasía" y el agregado de las palabras "**sociedad de capital e industria** o su abreviatura". Si actúa bajo una razón social, ésta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los socios capitalistas". Contendrá las palabras "**y compañía"** o su abreviatura, si en ella no figuraren los nombres de todos los socios capitalistas, seguido de las iniciales del tipo de sociedad.* ***No podrá figurar en la razón social nombres de socios industriales****.*

"La representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios" *(*Industrial o Capitalista) La administración queda reservada a los socios, por lo cual se excluye la administración por terceros.

"El contrato debe determinar la parte del socio industrial en los beneficios sociales. Cuando no lo disponga se fijará judicialmente"*.*

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)

Tradicionalmente se les reconoce a las SRL un carácter "intermedio o mixto", valorado entre las sociedades de personas (o por parte de interés) y las accionarias (aporte de capital).

Se trata de una "categoría" de sociedad diferenciada, clasificándoselas como *sociedades por cuotas*, siendo el único exponente de esta clase.

Si bien el elemento personal es significativo en este tipo de sociedad, los miembros cuya cantidad debe ser inferior a 50, limitan su responsabilidad al capital que se comprometen a aportar, siendo esto último un aspecto que las asemeja a los principios de la sociedad de capitales.

El capital societario se divide en "cuotas" sociales que no se representan en títulos negociables, por lo que sólo son transmisibles según el procedimiento que la ley instituye expresamente.

La responsabilidad de los socios se limita a la integración de las cuotas de capital que suscriban o adquieran. La totalidad de esas cuotas conforma el patrimonio social que constituye la garantía directa de los acreedores, excluyéndose, a diferencia de las sociedades de personas (o por parte de interés), la responsabilidad personal, solidaria, ilimitada y subsidiaria de los socios.

"La denominación de la sociedad se integra con un nombre "fantasía" agregándose la indicación ***Sociedad de Responsabilidad Limitada*** *o* ***S.R.L.****".*

"La constitución debe realizarse por instrumento público o privado, y con firma certificada" de acuerdo con las formalidades expresadas en la Ley 19.550*.*

"Las cuotas sociales tendrán igual valor, que puede ser de 10 pesos o su múltiplo". "El capital podrá conformarse con dinero o especies, contando para el primero con un plazo de dos años para integrar el 75 % del mismo, el 25% restante y las especies deberán integrarse al momento de la constitución"*.*

*"****Las cuotas son libremente transmisibles*** *entre miembros salvo disposición en contrario en el contrato". "El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla".*

"La administración y representación corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados en el instrumento constitutivo o posteriormente, por tiempo determinado o indeterminado, en forma conjunta o indistinta, con atribuciones especificas o generales"*.* La gerencia es el órgano administrador de la SRL y es la esencia de la misma.

"*La fiscalización puede establecerse "optativamente" mediante la creación de un síndico o consejo de vigilancia, u "obligatoriamente" para las sociedades cuyo capital supere un monto determinado"**.*

En cuanto a las Asambleas de socios, en el contrato se especificará su frecuencia y la forma de deliberar y tomar acuerdos.

"El contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación". Las restantes resoluciones como ser la designación y la revocación de gerentes o síndicos, se adoptarán por mayoría sobre el capital, en donde una cuota es igual a un voto.

"La mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social". "Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará, además, el voto de otro". "Cada cuota solo da derecho a un voto*".*

Impositivamente sus ganancias deben tributar (Impuesto a las ganancias al 35%).

Este tipo societario se encuentra muy difundido en la pequeña y mediana empresa.

Los libros obligatorios son: Diario, Inventario y Balances, Actas, Sueldos y Jornales, IVA Compras e IVA Ventas.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Las Sociedades Anónimas son las **sociedades accionarias** (*aporte de capital*) por excelencia. El capital aportado por los socios ***está representado por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.***

"La denominación se integra con un nombre "fantasía" mas la expresión ***Sociedad Anónima*** *o* ***S.A****.".*

"La constitución debe realizarse por instrumento público y por acto único o por suscripción pública" de acuerdo con las formalidades expresadas en la Ley 19.550*.*

"El capital no podrá ser menor a un monto actualizado periódicamente por el Poder Ejecutivo Nacional y debe suscribirse totalmente al momento de la celebración del contrato".

"Las acciones serán de igual valor, expresado en moneda nacional". "En el caso de que se coticen en bolsa (sociedad abierta), la Comisión Nacional de Valores ejercerá funciones de fiscalización sobre la sociedad en los ámbitos que sean de su competencia".

La Administración de la sociedad recaerá sobre el Directorio. **Este es nombrado por los socios en asamblea ordinaria**.

La fiscalización de la sociedad estará a cargo del Síndico o Consejo de Vigilancia, designado **por los socios en asamblea ordinaria**.

Los Accionistas, mediante Asamblea, constituyen el Órgano de Gobierno de la sociedad. Deciden sobre los asuntos relativos a la designación y remoción de síndicos y miembros del consejo de vigilancia, así como también sus responsabilidades y remuneraciones, modificaciones del capital, balance general, estado de resultados, distribución de ganancias y pérdidas, memorias, informes del sindico y todas las cuestiones que no recaigan en otros órganos.

La convocatoria de la Asamblea de Accionistas es un requisito indispensable para que la reunión en asamblea sea válida. Los directores, síndicos y gerentes generales tienen derecho y obligación de asistir con vos a todas las asambleas, pero solo pueden votar si tienen ese derecho como accionistas.

El lugar de reunión debe ser la sede social. **Debe haber Quórum para llevar adelante la asamblea**. Una vez que el presidente de la asamblea comprueba que haya Quórum, la declara válidamente constituida y luego de dar lectura a la orden del día, se comienzan a tratar los temas.

Sean ordinarias, extraordinarias, las resoluciones de las asambleas **deben aprobarse por mayoría de los votos presentes.**

Las decisiones expresan la voluntad social, sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas y deben ser cumplidos por el directorio.

La representación de la sociedad corresponde al Presidente, quien es uno de los directores, designado por el Directorio.

Impositivamente tributan impuesto a las ganancias sobre el 35% de sus resultados netos impositivos.

Este tipo societario se encuentra muy difundido en grandes empresas.

Los libros obligatorios para la sociedad son: Diario, Inventario y Balances, Sueldos y Jornales, IVA Compras e IVA Ventas, Actas de Asambleas, Actas de Directorio, Registro de Asistencia a Asambleas, Registro de Acciones.

SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

"Quedan comprendidas en esta clase las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias"*.*

En realidad, no es un "tipo" distinto de la sociedad anónima, sino una variante dentro del mismo tipo.

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

En este tipo de sociedad se permite al socio capitalista (comanditario) limitar la responsabilidad al capital suscripto y representar su participación en acciones dejando, como contrapartida, la administración en manos de los socios comanditados, es decir, los que responden como en la sociedad colectiva, solidaria, ilimitada y subsidiariamente por las obligaciones sociales.

Es básicamente una combinación entre una Sociedad Anónima y una Sociedad en Comandita Simple, con la diferencia que en esta el capital del socio comanditario se divide en acciones.

"Están sujetas a las normas de la sociedad anónima, salvo disposición contraria"*. "La denominación social se integra con las palabras* ***sociedad en comandita por acciones****, su abreviatura o la sigla* ***SCA****." La denominación o razón social (optativa en este tipo) se rige por las disposiciones comunes de la ley".*

"La administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio comanditado o tercero, quienes durarán en sus cargos el tiempo que fije el estatuto". "El administrador puede ser removido por decisión de mayoría.

"La asamblea se integra con socios de ambas categorías". "Las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos del quórum y del voto*".*

SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN

Su objeto consiste en la realización de una o más operaciones determinadas y transitorias, es decir, "una o varias operaciones puntuales y específicas" limitadas en el tiempo

La transitoriedad en el objeto hace a la diferencia entre una sociedad accidental u otra sociedad de hecho.

Carece de personalidad jurídica, contratando con los terceros a nombre personal del socio gestor. En consecuencia, no posee denominación social, no está sometida a requisitos de forma y no se inscribe en el Registro Público de Comercio.

La responsabilidad del Gestor es ilimitada". "Si actúa más de un gestor, ellos serán solidariamente responsables".

"El socio tiene derecho a la rendición de cuentas de la gestión".

"Las pérdidas que afectaren al socio no gestor no pueden superar el valor de su aporte".

"Esta sociedad funciona y se disuelve, a falta de disposiciones especiales, por las reglas de la sociedad colectiva

"La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe rendir cuentas de sus resultados a los socios no gestores".

OTROS TIPOS DE SOCIEDADES (NO FIGURAN EN LA LEY 19.550)

UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE)

Esta forma societaria consiste en la unión contractual de distintas empresas, que por si no constituyen una nueva sociedad, sino que aúnan esfuerzos para llevar adelante un proyecto común. La duración del contrato será la del proyecto / obra / servicio o suministro que dio origen al contrato. El contrato puede realizarse por instrumento público o privado y debe inscribirse conjuntamente en el Registro Público de Comercio. No tienen patrimonio propio sino un Fondo Común Operativo constituido por los integrantes, a quienes pertenece en la proporción que les corresponda en el Contrato.

Es el caso de dos empresas que se obligan contractualmente a unirse para ejecutar una obra.

Es común en obras públicas de gran envergadura. (Ej.: la Represa Hidroeléctrica de Piedra del Águila fue ejecutada por una UTE).

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Esta forma societaria está regulada por la Ley 20.337. A diferencia de las Sociedades Comerciales no es determinante el aporte de capital pero si el aporte de trabajo de los socios. El capital es variable y la duración ilimitada.

No tiene límite de capital ni de socios (aunque debe ser mayor a 10 socios). El capital está dividido en cuotas y los socios tienen un voto independientemente de la cantidad de cuotas que posean. Es decir, las cuotas no otorgan privilegios.

La responsabilidad está limitada a la cantidad de cuotas de los socios.

DIFERENCIA ENTRE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN DE UNA SOCIEDAD

Denominacion social es el seudónimo de la sociedad, como se da a conocer (apodo o nombre de fantasía) se forma libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de la iniciales del tipo de sociedad en la que fue constituida como S.A., S. de R. L., etc.

La razón social se utiliza en las sociedades por parte de interés (soc. colectivas, en comandita simple y de capital e industria), está compuesta por el nombre de uno o más socios cuyas responsabilidades se reporten ilimitadas y solidarias, y cuando en ella no figuren los de todos estos socios, se le añadirán las palabras “y compañía” más el tipo distintivo de sociedad.

Pero también las sociedades por parte de interés pueden utilizar una denominación social integrada por un nombre de Fantasía más el tipo distintivo de sociedad.

Las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada no tienen razón social, es decir, no tiene sentido incluir el nombre de sus miembros por el simple hecho de que no les interesa a los terceros ya que sus socios no responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales.

- SOCIEDADES -
RESPONSABILIDAD ANTE ACREEDORES

ILIMITADA / SOLIDARIA / SUBSIDIARIA	LIMITADA	MIXTA
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ANÓNIMA	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN	SOCIEDAD COOPERATIVA	SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA

PREDOMINIO DE VINCULACIÓN INTERNA Y PERSONAL ENTRE LOS MIEMBROS

PERSONAL	CAPITAL	MIXTO
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ANÓNIMA	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	*(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)*	*(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)*
SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA		
SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE		
SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN		
SOCIEDAD COOPERATIVA		

CLASES DE SOCIEDADES CUYOS MIEMBROS TIENEN DISTINTA FUNCIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD

NO HAY DIFERENCIACIÓN	ROLES DIFERENCIADOS
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA
SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD COOPERATIVA	

CRITERIO PARA ELECCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO

En el momento de tomar la decisión de asociarse se aconseja analizar las características de los negocios que se quieran emprender, de qué estructura se deberá disponer, qué costos hay que afrontar, que capital sea necesario aportar, cuáles son los riesgos ante terceros y el nivel de exposición patrimonial y principalmente, el grado de confianza que haya entre los socios.

En función de esto se deberán considerar los requisitos y particularidades que varían de un tipo societario a otro, optando por el más apropiado.

La ventaja de la sociedad de hecho (**SH**) es su carácter informal, poco papeleo, fácil conformación. Por el contrario, tanto la **SA** como la **SRL**, son ventajosas en el aspecto de la responsabilidad ante terceros y para la realización de operaciones complejas (exportaciones, obtención de líneas de crédito, licitaciones) debido a que están formalmente constituidas por medio de contratos y llevan registros legales rubricados.

Desde el punto de vista impositivo, es importante recalcar que en las **SA** y **SRL**, el "sujeto" fiscalizado por los organismos recaudadores de impuestos es el "ente jurídico", sin dejar de lado la responsabilidad de sus socios, directores o gerentes por la incorrecta o fraudulenta administración del mismo; en el caso de la **SH**, los responsables son los propios socios, considerados estos individualmente ante el fisco.

Pasos a seguir para la constitución de una sociedad según la ley 19550.

- El contrato por el cual se constituye una sociedad, será otorgado por instrumento público o privado, dependiendo del tipo de sociedad.
- Para constituir una sociedad, se debe inscribir a la misma en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social. Si el contrato constitutivo tuviese un reglamento, se inscribirá al mismo de igual manera.
- El Juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales.
- Ordenada la inscripción, se formará un legajo de consulta pública para cada sociedad.
- Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales un aviso que deberá contener:
    1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de .identidad de los socios;
    2. Fecha del instrumento de constitución;
    3. La razón social o denominación de la sociedad;
    4. Domicilio de la sociedad
    5. Objeto social;
    6. Plazo de duración;
    7. Capital social;
    8. Composición de los Órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los cargos;
    9. Organización de la representación legal;
    10. Fecha de cierre del ejercicio.

El instrumento de constitución **debe** contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:

1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, y numero de documento de identidad de los socios;
2. La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad;
3. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio;
5. El plazo de duración, que debe ser determinado;
6. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7. La designación de su Representante.
8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicara para soportar las pérdidas y viceversa;
9. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre si y respecto de terceros:
10. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

ÓRGANOS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN

La Administración es el órgano social encargado de la elaboración de la estrategia de los negocios de la sociedad y la conducción de toda su actividad dirigida a la consecución del objeto social, es lo que se conoce como Dirección, Administración o Gestión Social.

Dado que la sociedad es un ente dinámico, su conducción o administración requiere la existencia de un órgano (integrado por una o más personas) que cumpla tal función. Así, ese Órgano (de administración) se presenta como necesario y permanente, cuyo funcionamiento y forma de integración varía según sea el tipo societario de que se trate.

Tomando en consideración el número de personas que ejerzan la administración o que integren el correspondiente Órgano, puede hacerse la siguiente clasificación:

a) Administración unipersonal.

b) Administración pluripersonal

La Administración podrá estar integrada por socios o terceros, conforme lo establecido en el contrato social o estatuto.

En las sociedades de personas, todos los socios con responsabilidad ilimitada pueden ejercer, indistintamente, la administración, cuando lo contrario no se hubiera establecido en el contrato social

La designación o nombramiento de los administradores presenta diferentes particularidades según sea el tipo social de que se trate; no obstante, en general, los administradores serán designados por acuerdo de la mayoría de los socios.

GOBIERNO

No es permanente, funciona cuando deben adoptarse decisiones que tracen grandes pautas a las que se ajustará la administración, modificación en el contrato, elección del órgano de administración o de fiscalización, entre otras.

En las sociedades de personas o por interés, las resoluciones que implican modificaciones en el contrato y transferencia de la parte de un socio a otro, se dan cuando se reúna el consentimiento de todos los socios. Todas las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría, entendiéndose por ésta, mayoría absoluta de capital, salvo que el contrato fije un régimen distinto.

En las Sociedades de responsabilidad limitada, los acuerdos sociales que conciernan a la modificación del contrato social, la designación y revocación de gerentes o síndicos se adoptarán por el voto de las tres cuartas partes del capital social, salvo que el contrato haya previsto una mayoría mayor o menor, aunque en este último caso nunca podría ser inferior a la mayoría absoluta del capital social (esto es, más de la mitad).

Todas las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría de capital presente en la asamblea, salvo que el contrato exija una mayoría superior.

En las sociedades anónimas la adopción de las resoluciones sociales se realizan mediante asambleas que requieren un doble régimen de mayorías.

Por una parte, requiere la concurrencia a la asamblea de un número mínimo de accionistas que represente un determinado porcentaje del capital social (Quórum), porcentaje que varía según se trate de asambleas ordinarias, extraordinarias y/o lo que se establezca en el respectivo estatuto. A su vez, los acuerdos sociales deben adoptarse por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse.

CLASES DE ASAMBLEAS

Existen diferentes clases de asambleas según sean los accionistas que concurran a la formación de su quórum y funcionamiento y según la competencia que la ley les asigna para tratar los diferentes temas que hacen a la vida societaria.

a) Según los accionistas que concurren a su funcionamiento.

Asambleas generales: todos los accionistas con derecho a voto se encuentran legitimados para asistir, deliberar y votar en caso de alcanzar el quórum requerido.

Asambleas especiales: las que se constituyen sólo con la asistencia de accionistas tenedores de una clase de acciones determinada y para tratar cuestiones que afecten los derechos de dicha clase.

b) Según la competencia de la asamblea.

Asambleas ordinarias: sólo pueden considerar y resolver las cuestiones relacionadas con la aprobación del balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del sindico y toda medida relativa a la responsabilidad, acciones y designación de los directores.

Asambleas extraordinarias: tendrán competencia en asuntos relacionados con la modificación del estatuto social, modificación del capital social, fusión, transformación y disolución de la sociedad y emisión de bonos.

Las asambleas son convocadas por el Órgano de Administración (Directorio) o por el de Fiscalización Interna (Sindicatura o Consejo de Vigilancia). La convocatoria debe hacerse públicamente.

REPRESENTACIÓN:

La exteriorización de las decisiones del Órgano de Administración requiere una o varias personas físicas facultadas con la capacidad para obligar a la sociedad frente a terceros.

Esta función le corresponde al órgano de representación de la sociedad, que en las sociedades anónimas corresponde al presidente del Directorio y en los restantes tipos de sociedades estará a cargo de los Administradores.

ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN:

Fiscalización Interna

Son permanentes y de existencia obligatoria en las Sociedades Anónimas comprendidas en el art. 299 y en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyo capital alcance el previsto en el inc. 2º del art. 299 de la ley de sociedades comerciales.

La función que cumplen es controlar la legalidad de la Administración o Gestión Social y sirven de nexo entre los socios y la Administración, vigilándola y brindando a los accionistas los informes que éstos le requieran y garantizarles el acceso a la información, realizando las investigaciones de las irregularidades que se denuncien y actuar como garantía frente a los terceros, respecto del correcto funcionamiento de la sociedad y la legalidad de sus actos.

Es un Órgano de la Sociedad con funciones propias. Si bien no recibe instrucciones de los otros Órganos, tampoco tiene facultades para oponer o impugnar actos de los mismos.

Puede convocar Asambleas para poner en conocimiento de los Socios las irregularidades detectadas.

a) Sindicatura:

Esta forma de organización de la Fiscalización interna es la más difundida en la práctica. La organización de su funcionamiento está determinada por el Estatuto, pudiendo ser unipersonal ó colegiada de número impar de miembros (mínimo tres), en este caso se denomina “Comisión Fiscalizadora”, y la designación de los integrantes está a cargo de la Asamblea de Accionistas.

Para asegurar el cumplimiento de las funciones de fiscalización, los Síndicos

tendrán libre e irrestricto acceso a los libros y documentación de la sociedad, libre acceso a todas las reuniones del Directorio, Comité Ejecutivo y Asambleas (si bien asisten sin voto, pero tienen voz) y podrán convocar Asambleas Ordinarias Especiales o Extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran y lo juzguen necesario.

Los Síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por los daños causados a la Sociedad, los Accionistas o terceros, derivados del mal desempeño del cargo o por violación de la Ley, el Estatuto o por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. También los hace solidariamente responsables con los Directores por los hechos u omisiones de éstos, cuando el daño no se hubiera producido, de haber actuado conforme a lo establecido en la Ley, Estatuto o decisiones asamblearias.

b) Consejo de vigilancia: (art. 281).

Tiene funciones más amplias que la sindicatura.

Es necesariamente colegiado, compuesto por un mínimo de tres y un máximo de quince accionistas. Sus miembros son designados por Asamblea.

El Directorio tiene la obligación de elevar trimestralmente al consejo un informe de la gestión social.

Si el Estatuto lo prevé, determinados actos o contratos requerirán expresa autorización del Consejo de Vigilancia.

Será el Órgano encargado de designar a los directores, si así lo estipula el Estatuto.

Fiscalización Externa

Con el fin de evitar abusos y desvíos, la Ley ha previsto la intervención de organismos administrativos nacionales, con carácter permanente o no, que garanticen el control de la legalidad de los actos de las Sociedades Anónimas.

a) Comisión Nacional de Valores:

Ente autártico que actúa en el ámbito del Ministerio de Economía.

Controla las Sociedades por Acciones que hagan oferta pública de sus títulos de valores u Obligaciones Negociables.

Autoriza la oferta pública de títulos de valores (acciones); asesora al poder ejecutivo sobre pedidos para cotizar en bolsa.

b) Inspección General de Justicia:

Está a cargo del Registro Público de Comercio.

Verifica el cumplimiento de los recaudos fiscales y legales en la constitución, reforma de los estatutos y la disolución o liquidación de las sociedades y procede a la inscripción y registro.

Emite certificados de supervivencia de las sociedades comerciales.

Como órgano de control externo interviene en sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, tienen un capital superior a un monto actualizado periódicamente por el Poder Ejecutivo Nacional, si son de economía mixta o si explotan servicios o concesiones públicos.

c) Otros organismos:

Bancos y entidades financieras que se encuentran sujetos al control del Banco Central o de compañías de seguros sujetas a la Superintendencia de Seguros.

CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES

TRANSFORMACIÓN

Se da en el caso de sociedades que cambian el tipo societario, adoptando uno distinto sin disolución ni liquidación previa, manteniendo la misma personería y continuando con su actividad habitual.

FUSIÓN

a) Propiamente dicha: Dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse (*) para constituir una nueva sociedad.
b) Por Absorción: Dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse (*) para ser absorbidas por otra sociedad ya existente.

ESCISIÓN

En este caso la sociedad se disuelve total o parcialmente, sin liquidarse (*), para constituir con la totalidad de su patrimonio dos o más nuevas sociedades.

(*) Cuando una sociedad se liquida sin disolverse implica que sus pasivos, activos y personal se incorporan a una nueva sociedad sin interrupción ni modificación de su actividad habitual.

CONCURSOS Y QUIEBRAS

JUICIO CONCURSAL:

Cuando el deudor se encuentra frente a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones por encontrarse en una situación de cesación de pagos, la Ley contempla un juicio que involucra patrimonio propio y de acreedores.

El Juicio Concursal afecta todo el patrimonio del deudor y de él participan todos los acreedores del deudor.

CESACIÓN DE PAGOS: Es el "*reconocimiento judicial o extrajudicial del deudor, la mora en el cumplimiento de una obligación, ocultación o ausencia del deudor, clausura de la sede de la administración o del establecimiento, de la venta a precio vil, ocultación de los bienes o de su entrega en pago, la revocación judicial de actos realizados en perjuicio de los acreedores y cualquier medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos (art. 86*)"

En la práctica, el estado de Cesación de Pagos como condición para la apertura de un Concurso se prueba mediante el reconocimiento del deudor al pedir el Concurso Preventivo o su propia Quiebra o, a pedido del acreedor, con la prueba que este suministre, generalmente un pagaré impago o un cheque rechazado o sentencia no cumplida o mora en el cumplimiento de una obligación.

El Juez tiene por función conducir el proceso concursal y verificar el cumplimiento de la Ley; no evalúa la factibilidad del acuerdo que surja entre las partes. La administración del proceso concursal se realiza a través de un Síndico designado por el Juez.

La figura del Síndico no representa a ninguna de las partes; debe administrar el Concurso y resguardar el patrimonio de la sociedad en juicio y el interés público.

El Síndico debe ser contador público. La sindicatura puede ser pluralista si la complejidad de la sociedad en juicio así lo requiere y se eligen por sorteo.

El Juicio Concursal tiene dos modalidades:

A) CONCURSO PREVENTIVO:

En este caso el deudor sigue al frente de la administración de su patrimonio y continúa con su actividad empresarial.

El Deudor establece un acuerdo con los acreedores que le permite continuar con su actividad sin cesación de continuidad.

El Concurso Preventivo puede ser solicitado solamente por el deudor.

En caso de fracasar, por falta de acuerdo con los acreedores o porque habiéndolo logrado el deudor no lo pudo cumplir, el Concurso Preventivo se transforma en Quiebra.

B) QUIEBRA:

En este caso opera la liquidación del patrimonio del deudor para distribuir su producido entre los acreedores, salvo que se logre un acuerdo previo con ellos.

El deudor pierde la administración de sus bienes y cesa su actividad empresarial. El Síndico tiene todos los poderes de un administrador sobre la Sociedad y el patrimonio de la misma que va a ser objeto de liquidación.

La quiebra puede revertirse si el deudor logra un acuerdo con sus acreedores que le permita volver al frente de la administración y continuar con la actividad empresarial interrumpida.

La Quiebra puede ser requerida tanto por el deudor como también por los acreedores.

Bibliografía

- ✓ Código de Comercio; Ley 19.550
- ✓ Horacio P. Fargosi y Eduardo R. Romanello: SOCIEDADES (Editorial Astrea)
- ✓ José V. Caselle y Miguel H. Faro: INGENIERÍA Y DERECHO (Ediciones Depalma)